

Nr. 90 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Rhein-Main-Donau-Verbindung und den Ausbau der Donau (Rhein-Main-Donau-Gesetz). 22. April 1938*R 43 II/254, Bl. 123 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Nach dem von der Reichsregierung aufgestellten, von dem Beauftragten für den Vierjahresplan Generalfeldmarschall Göring am 26. März 1938 in Wien verkündeten Programm zur wirtschaftlichen Wiederbelebung Österreichs² soll in Verbindung mit dem Vierjahresplan die seit 1921 im Bau befindliche Rhein-Main-Donau-Verbindung beschleunigt ausgeführt und die Donau innerhalb des Landes Österreich als Reichswasserstraße ausgebaut werden.

Über die Herstellung einer Großschiffahrtstraße Aschaffenburg–Passau hatten sich das Reich, die Länder Bayern und Baden sowie die Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft in München in den Jahren 1921/1922 vertraglich verständigt³. Dieses Bauvorhaben ist bisher nur langsam fortgeschritten und würde, wenn es etwa in dem bisherigen Zeitmaß fortgesetzt werden würde, noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Es muß mit allen Mitteln finanzieller und technischer Art und unter Einsatz aller verfügbaren Arbeitskräfte die größtmögliche Beschleunigung der Vollendung dieses Bauvorhabens angestrebt werden. Das Gesetz (§ 1 Absatz 1⁴) sieht daher das Jahr 1945 als Zeitpunkt der Vollendung vor.

Gleichzeitig soll die Donau innerhalb des Landes Österreich ausgebaut werden.

In den Verträgen von 1921/1922 war eine gemeinsame Aufbringung der Kosten für das Unternehmen der Rhein-Main-Donau-Verbindung von Reich, Bayern und Baden vorgesehen. Nachdem der badische Anteil des Mains fertiggestellt und damit die badische Kostenbeteiligung fortgefallen war, wurden die Kosten bisher zwischen Reich und Bayern nach der vereinbarten Schlüsselung 46 : 25 geteilt. Mit Rücksicht auf die nunmehr vom Reich veranlaßte stark beschleunigte Bauausführung ist es geboten und vertretbar, den von Bayern angebotenen Pauschalbetrag von 50 Millionen Reichsmark anzunehmen und seine Beitragsverpflichtungen damit zu begrenzen. Die Kosten sollen nicht mehr durch Darlehen an die Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft in München, sondern durch haushaltsmäßige Baumittel gedeckt werden. Die jeweilige Höhe der von Bayern zu leistenden Jahresraten bleibt weiterer Vereinbarung Vorbehalten.

Die Bauten innerhalb des Landes Bayern sollen durch die Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft in München im Auftrage des Reiches ausgeführt werden (§ 3⁵); innerhalb des Landes Österreich wird die Bauausführung den Landesbehörden obliegen. Jedoch ist vorgesehen, daß der Reichsverkehrsminister eine andere Regelung treffen kann, wenn sich dies als notwendig oder zweckmäßig erweist.

¹ KabVorl. des RVM, dem RMRk m.d.B. um Verabschiedung im schriftl. Umlaufverfahren und möglichst kurze Bemessung der Widerspruchsfrist übersandt; R 43 II/254, Bl. 121–123; auch in R 43 II/256, Bl. 2–4; R 3001/10192, Bl. 318–321. Vorberatung des GesEntw. s. Dok. Nr. 79.

² Als Punkt 15 des dort auf einer Großkundgebung angekündigten 17-Punkte-Programms; s. GRITZBACH, Göring-Reden, S. 328–353, hier 343; KAG 1938, S. 3487–3489.

³ Näheres s. B. RÜMELIN, Der Main-Donau-Kanal, in: ECKOLDT, Flüsse und Kanäle, S. 462 ff. Vertrags- und Satzungsabschriften in R2/23811; weitere Unterlagen speziell zur Rhein-Main-Donau-AG in R 2/23258–23259.

⁴ Gleichlautend mit § 1 (1) der Erstvorlage; s. Dok. Nr. 79 Anm. 5.

⁵ KabVorl. § 3: „Die Bauten werden innerhalb des Landes Bayern durch die Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft in München, innerhalb des Landes Österreich durch die zuständigen Landesbehörden ausgeführt, soweit nicht der Reichsverkehrsminister eine andere Regelung trifft.“

Eine solche Regelung ist für die Ausführung der Staustufe und des Kraftwerks bei Ybbs-Persenbeug vorgesehen.

Die Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft in München bedarf zur Erfüllung ihres Auftrags des Rechts zum Ausbau und zur Enteignung, das ihr durch § 4 Absatz 2⁶ übertragen wird. Infolgedessen ist für die nach dem bayerischen Wassergesetz vorgesehenen Genehmigungen, Erlaubnisse oder Ermächtigungen kein Raum mehr. Das bayerische Wassergesetz kennt ein Ausbauverfahren für die in diesem Gesetz behandelten Bauausführungen nicht; das Verfahren bei Enteignungen entspricht nicht in allen Teilen den heutigen Anforderungen an eine beschleunigte Durchführung. Aus diesem Grunde sieht das Gesetz vor, daß die zuständigen Reichsminister das Ausbau- und Enteignungsverfahren zweckentsprechend regeln. Es ist weiter auch notwendig, sie zu ermächtigen, landesrechtliche Vorschriften auf dem Gebiete des bayerischen Wasser- und Enteignungsrechts abzuändern, da voraussichtlich das Bedürfnis eintreten wird, diese den sich aus der heutigen Staatsauffassung ergebenden Gedankengängen und Grundsätzen anzupassen (§ 4 Absatz 3⁷).

Das Recht zum Ausbau und zur Enteignung steht bei Reichswasserstraßen im bisherigen Reichsgebiete dem Reiche zu. Die Donau innerhalb des Landes Österreich wird durch dieses Gesetz (§ 1) nunmehr Reichswasserstraße; § 5 Satz 1 spricht daher aus, daß das Reich auch an der Donau innerhalb des Landes Österreich ausbau- und enteignungsberechtigt ist. Das österreichische Wasser- und Enteignungsrecht soll grundsätzlich aufrechterhalten bleiben; jedoch ist eine Ermächtigung zur Abänderung des Landesrechts für die zuständigen Reichsminister vorgesehen, falls sich dies zur Durchführung der in diesem Gesetz gestellten Aufgaben als notwendig erweisen sollte (§ 5⁸). Etwaige Änderungen werden im Benehmen mit dem österreichischen Ministerium für Land- und Forstwirtschaft vorgenommen werden.

Soweit auf Grund der Vorschrift des § 6⁹ Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften erlassen werden, die den Geschäftsbereich anderer Reichsressorts berühren, wird der Reichsverkehrsmi-nister diese entsprechend den hierfür bestehenden allgemeinen Grundsätzen zu beteiligen haben¹⁰.

⁶ Gleichlautend mit der am 8. 4. 1938 (Dok. Nr. 79) mündl. vereinbarten Fassung.

⁷ Gleichlautend mit der am 8. 4. 1938 (ebd.) mündl. vereinbarten Fassung.

⁸ Gleichlautend mit § 5 der Erstvorlage; s. ebd. Anm. 10.

⁹ Ermächtigung des RVM zum Erlaß von Ergänzungs- und Durchführungsvorschriften.

¹⁰ Der RMRk setzte die KabVorl. am 25. 4. 1938 mit Fristsetzung bis 1. 5. in Umlauf. Nachdem Widerspruch von keiner Seite erhoben wurde, legte Lammers das *Gesetz über die Rhein-Main-Donau-Verbindung und den Ausbau der Donau (Rhein-Main-Donau-G)* am 11. 5. 1938 Hitler zur Unterschrift vor (RGBl. II S. 149); s. Anhang, FV 253*. In zwei Ressortbesprechungen vom 15. und 23. 6. 1938 stimmte man die Verfahrensregeln bei der Planfeststellung, für Enteignungen und die Bauausführung ab, sie gingen in die DVO vom 26. 7. 1938 ein (RGBl. II S. 281); R 3001/10192, Bl. 325–383; R 5101/23504, unfol. Unter Hinweis auf den gesteigerten Umfang und das notwendige Tempo des Donauausbaus gliederte der RVM nach Jahresfrist durch VO vom 14. 7. 1939 (RGBl. I S. 1250) die landesrechtl. organisierte Wasserstraßenverwaltung in der Ostmark in die Reichswasserstraßenverwaltung ein und erhob das Strombauamt Wien zur Wasserstraßendirektion; R 43 II/262b, Bl. 97–103. – Zur strategisch motivierten Vermehrung des Schiffsraums auf der Donau vgl. weiter Dok. Nr. 221.

Zitierhinweis

Nr. 90 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Rhein-Main-Donau-Verbindung und den Ausbau der Donau (Rhein-Main-Donau-Gesetz). 22. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d090>